



PUTUSAN
Nomor 1076 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MARGA Bin Alm. MARKAM, bertempat tinggal di Kp. Sadang RT. 3 RW. 1, Desa Barengkok, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada T. Parsaulian Samosir, S.H., dan kawan, Para Advokat pada kantor Top-Samosir, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani (Lampu Merah Boru) RT. 10 RW. 1, Kelurahan/Desa Cilaku, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SAMBAS**, bertempat tinggal di Kp. Kompa Pasepatan RT. 7 RW. 4, Desa Teras, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riki Martim, S.H., C.La., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Riki, Ikbal & Associates, beralamat di Jalan Veteran Raya Blok B 11 Nomor 14 Komplek Kehakiman, Kelurahan Sukasari, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2021;
2. **SUTARDJA**, bertempat tinggal di Kp. Sitir RT. 8 RW. 2, Desa Pringwulung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
3. **SUNAYAH**, bertempat tinggal di Kp. Sitir RT. 8 RW. 2, Desa Pringwulung, Kecamatan Bandung, Kabupaten

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1076 K/Pdt/2023



Serang, Provinsi Banten;

4. **INDAH SARI**, sebelumnya bertempat tinggal di Kp. Palamakan RT. 1 RW. 2, Desa Pringwulung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sekarang bertempat tinggal di Kp. Sitir RT. 5 RW. 2, Desa Pringwulung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

Para Termohon Kasasi;

D a n

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG Cq. KECAMATAN BANDUNG Cq. KEPALA DESA PRINGWULUNG, berkedudukan Di Jalan Sedang-Modern Km 2, Serang, Provinsi Banten;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Girik Letter C Nomor 1263 seluas $\pm 3.400 \text{ m}^2$ atas nama Markam B Madali (Ayah Penggugat) tersebut, sah dan berharga;
3. Menyatakan tanah darat yang terletak dan dikenal di Blok Gaga Miring Persil 5b Kp. Satir Desa Pringwulung sebagaimana Girik Letter C Nomor 1263 seluas $\pm 3.400 \text{ m}^2$ atas nama Markam B Madali dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : Tambal, H. Tari, Bay, Dairan;

Timur : Hj. Tirah;

Barat : Jl. Kampung;

Selatan : H. Riun

adalah sah dan berkekuatan hukum milik Alm. Markam B Madali;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1076 K/Pdt/2023



4. Menyatakan tindakan jual beli Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tindakan Tergugat IV mendirikan bangunan rumah tinggal di atas tanah perkara lebih kurang $\pm 200 \text{ m}^2$ tersebut, adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian materiil dan immateriil secara tunai dan tanggung renteng kepada Penggugat sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
7. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) di atas tanah darat yang terletak dan dikenal di Blok Gaga Miring Persil 5b Kp. Satir Desa Pringwulung sebagaimana Girik Letter C Nomor 1263 seluas $\pm 3.400 \text{ m}^2$ atas nama Markam B Madali dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
Utara : Tambal, H. Tari, Bay, Dairan;
Timur : Hj. Tirah;
Barat : Jl. Kampung;
Selatan : H. Riun
tersebut;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, apabila sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) Para Tergugat lalai dan tidak beritikad baik melaksanakan putusan dalam perkara ini.
9. Memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya yang telah menguasai, mendiami atau mendirikan bangunan diatas tanah terperkara *a quo*, untuk segera mengosongkan tanah terperkara *a quo* dengan segera sejak putusan dalam perkara ini ditetapkan;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) sekalipun ada upaya hukum, perlawanan (*verzet*), banding, kasasi maupun upaya hukum biasa/luar biasa lainnya;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1076 K/Pdt/2023



11. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: sebagai berikut:

- A. Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kewenangan absolut);
- B. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*error in persona*);
- C. Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Serang dengan Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Srg tanggal 7 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat 1;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);
2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp8.615.000,00 (delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 208/PDT/2022/PT BTN tanggal 6 September 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Oktober 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2021 diajukan



permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Srg *juncto* Nomor 208/PDT/2022/PT. BTN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan perkara perdata PT. Banten Nomor 208/PDT/2022/PT BTN tanggal 6 September 2022 *juncto* putusan perkara perdata PN. Serang Nomor 106/Pdt.G/2021/PN.Srg, tanggal 7 Juli 2022 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Girik Letter C Nomor 1263 seluas $\pm 3.400 \text{ m}^2$ atas nama Markam B Madali (ayah kandung Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat) tersebut, sah dan berharga;
3. Menyatakan tanah darat yang terletak dan dikenal di Blok Gaga Miring Persil 5b Kp. Satir Desa Pringwulung sebagaimana Girik Letter C Nomor 1263 seluas $\pm 3.400 \text{ m}^2$ atas nama Markam B Madali dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
Utara : Tambal, H. Tari, Bay, Dairan;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1076 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Hj. Tirah;
Barat : Jl. Kampung;
Selatan : H. Riun

adalah sah dan berkekuatan hukum milik Alm. Markam B Madali;

4. Menyatakan tindakan jual beli Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tindakan Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV mendirikan bangunan rumah tinggal di atas tanah perkara lebih kurang $\pm 200 \text{ m}^2$ tersebut, adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat membayar kerugian materiil dan immateriil secara tunai dan tanggung renteng kepada Penggugat sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) di atas tanah darat yang terletak dan dikenal di Blok Gaga Miring Persil 5b Kp. Satir Desa Pringwulung sebagaimana Girik Letter C Nomor 1263 seluas $\pm 3.400 \text{ m}^2$ atas nama Markam B Madali dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
Utara : Tambal, H. Tari, Bay, Dairan;
Timur : Hj. Tirah;
Barat : Jl. Kampung;
Selatan : H. Riun
tersebut;
8. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, apabila sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat lalai dan tidak beritikad baik melaksanakan putusan dalam perkara ini;
9. Memerintahkan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat yang memperoleh hak dari padanya yang telah menguasai, mendiami

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1076 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau mendirikan bangunan di atas tanah perkara *a quo*, untuk segera mengosongkan tanah perkara *a quo* dengan segera sejak putusan dalam perkara ini ditetapkan;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) sekalipun ada upaya hukum, perlawanan (*verzet*), banding, kasasi maupun upaya hukum biasa/luar biasa lainnya;
11. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat dan Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis *Judex Juris* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 28 November 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 20 Oktober 2022, kontra memori kasasi tanggal 28 November 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Serang dengan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Serang terbukti di atas tanah objek sengketa telah berdiri 2 (dua) bangunan rumah yang dikuasai oleh pihak ketiga yang tidak ditarik atau tidak



diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian sebagaimana eksepsi Tergugat I terbukti bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) atau cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MARGA Bin Alm. MARKAM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MARGA Bin Alm. MARKAM**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1076 K/Pdt/2023